TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (bases, tasas, repercusión, exenciones, reducciones, anexos presupuestarios, órdenes de pago y control financiero). Luego repasa las reglas destacadas en cada sección. Por último, confirma la exactitud literal en la norma acudiendo a los artículos indicados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Bases del régimen jurídico-financiero local	1	Identifica qué preceptos son “bases” del régimen jurídico financiero local y qué exclusiones existen, preservando competencias del Estado.
Tasas: límite por coste real o valor de la prestación	24.2	Regla general de que el importe de tasas no excede, en conjunto, el coste real o previsible o, en su defecto, el valor de la prestación.
Repercusión en uso de bienes demaniales o patrimoniales	63	Obliga a repercutir una parte de la cuota líquida a quienes usen, mediante contraprestación, bienes demaniales o patrimoniales.
Supuestos excluidos: productos recibidos en pago	81.2	Delimita una exclusión sobre la venta de productos recibidos en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
Exenciones de impuesto: vehículos oficiales adscritos a defensa o seguridad ciudadana	93.1.a)	Establece exención para vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a defensa nacional o seguridad ciudadana.
Reducción: porcentaje máximo	107.3.b)	Fija un tope cuantitativo: la reducción tendrá como porcentaje máximo el 60%.
Presupuesto general: anexos obligatorios	166	Dispone que el presupuesto general se une con anexos, como requisito documental.
Órdenes de pago: acreditación previa de prestación o derecho del acreedor	189.1	Exige acreditar documentalmente, antes de órdenes de pago, la realización de la prestación o el derecho del acreedor.
Control financiero: auditoría conforme a normas del sector público	220.3	Indica que el control financiero se realiza por procedimientos de auditoría de acuerdo con normas de auditoría del sector público.

3. Régimen financiero local: alcance de las “bases” (arts. 1)

Calificación de bases y límites

- Son bases del régimen jurídico financiero local los preceptos de la ley, con excepciones expresas.
- Se exceptúan los apartados 2 y 3 del artículo 186, salvo su conexión con sistema tributario local y participaciones.

4. Tasas y repercusión en el ámbito local (arts. 24.2;63)

Límite del importe de tasas

- El importe de las tasas no puede exceder el coste real o previsible del servicio o actividad.
- Si no procede, aplica el valor de la prestación recibida como referencia.

Obligación de soportar repercusión

- La Administración repercute parte de la cuota líquida en usuarios no sujetos pasivos por el uso de bienes.
- Quienes hagan uso mediante contraprestación deben estar obligados a soportar la repercusión.

5. Exenciones y exclusiones tributarias en supuestos tasados (arts. 81.2;93.1.a))

Exención para vehículos oficiales

- Están exentos vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a defensa nacional o seguridad ciudadana.
- La exención se configura en relación con la adscripción a esos fines.

Excepción sobre venta de productos recibidos en pago

- Se recoge una excepción relativa a la venta de productos recibidos en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
- La excepción se refiere específicamente a ese tipo de productos y su venta.

6. Reducciones y topes cuantitativos (arts. 107.3.b))

Porcentaje máximo de la reducción

- La reducción tiene como porcentaje máximo el 60%.
- El límite se establece expresamente como tope cuantitativo.

7. Presupuesto, ejecución del gasto y control (arts. 166;189.1;220.3)

Documentación del presupuesto y base para pagos

- El presupuesto general se une como anexos, como elemento adicional del expediente.
- Antes de expedir órdenes de pago, debe acreditarse documentalmente la prestación o el derecho del acreedor.

Control financiero mediante auditoría

- El control financiero se realiza por procedimientos de auditoría.
- Debe ajustarse a las normas de auditoría del sector público.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Conecta cada materia del mapa con su explicación y revisa el texto literal en el artículo indicado. Si te preparas para casos prácticos, identifica primero el bloque (tasas, exenciones, pagos o control) y después aplica solo la regla expresamente prevista.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.